

## **RESOLUÇÃO N.º 08/2003**

*Regulamenta a adoção do pregão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais como modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns.*

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o art. 13, inciso XXIX, da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994; e,

Considerando que a nova modalidade de licitação denominada pregão é considerada eficiente, ágil e econômica nas entidades e órgãos públicos que a adotaram e evidencia a competitividade que deve nortear as licitações;

Considerando que o Estado de Minas Gerais possui legislação específica para a espécie;

Considerando que o Tribunal de Contas adquire bens e serviços comuns em quantidades expressivas;

resolve:

Art. 1º- O Tribunal de Contas poderá adotar o Pregão como modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns, na forma do disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, e, no que couber, nos Decretos regulamentadores nº 42.408, de 08 de março de 2002, e nº 42.416, de 13 de março de 2002, ressalvada a autonomia administrativa e financeira assegurada ao Tribunal de Contas pelo "caput" do art. 73 c/c o art. 75 da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º- Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins desta Resolução, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo Edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Parágrafo único - Observar-se-á, no que couber, o disposto no Decreto Estadual nº 42.408/02, que trata da classificação dos bens e serviços mencionados neste artigo.

Art. 3º- O Pregão poderá ser realizado com o emprego de recursos de tecnologia da informação, utilizando-se, sempre que possível, os meios disponibilizados por outros órgãos e entidades da Administração Pública, visando a ampliar a divulgação do certame e incentivar a participação de maior número de interessados.

Art. 4º- Compete ao Presidente do Tribunal de Contas autorizar a abertura das licitações realizadas na modalidade Pregão.

Art. 5º- O Presidente do Tribunal de Contas, mediante Portaria, designará o(s) servidor(es) para exercer(em) a função de Pregoeiro, bem como os integrantes da Equipe de Apoio, entre os quais serão escolhidos aqueles que atuarão em cada Pregão.

§ 1º- O Pregoeiro terá as atribuições estabelecidas no art. 8º da Lei Estadual nº 14.167/01, de 10 de janeiro de 2001, além de outras previstas em lei ou regulamento.

§ 2º- Somente poderá atuar como Pregoeiro ou integrante da Equipe de Apoio o servidor do quadro de pessoal do Tribunal de Contas que tenha realizado curso de capacitação específica.

Art. 6º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º- Os casos omissos na presente Resolução reger-se-ão pela legislação aplicável à espécie.

Sala das Sessões, aos 05 de novembro de 2003.

Simão Pedro Toledo - Conselheiro-Presidente